

ETICA Y TRANSPARENCIA: EXIGENCIAS DE DEMOCRACIA EXIGIBLES POR LA CIUDADANÍA

*Abilio López Pérez
Cumaná, 2010*

En 2010 preparé un primer acercamiento al tema de ética, política y transparencia, pensado como insumos para un taller de formación de promotores de ciudadanía para exigir el Presupuesto Participativo Municipal... Completado con otros aportes, fue editado por Publicaciones INCIDE en 2010. Me parece conveniente poner a disposición de quienes trabajan en promoción de ciudadanía estos materiales que pueden ayudar a repensar estos temas, extrayéndolos de las pautas secuenciales de un taller para que puedan ser manejados con completa libertad. Sobre todo, puede ser de mucha utilidad el acercamiento que hago a ética y transparencia en el capítulo 5.

0.- Introducción

La ética y la transparencia siempre han estado de alguna forma relacionadas con la política. En el pensamiento occidental esta relación aparece en la Antigua Grecia: primero, en los tres grandes filósofos griegos (Sócrates, Platón, Aristóteles), después se mantiene en toda la filosofía helenista (epicureísmo, el estoicismo, el escepticismo y el neoplatonismo que fueron las principales escuelas filosóficas que tuvieron mayor influencia en la Roma antigua) y en los historiadores y filósofos romanos (como Séneca, Cicerón, Tácito¹, Plinio y Justino, Salustio, Lucrecio, Lucilio).

Posteriormente se prolonga a través de toda la larga edad media y reaparece, de manera novedosa y en ruptura con la antigüedad y con la época medieval, en el renacimiento, a partir de Maquiavelo en el siglo XVI, atravesando toda la edad moderna y siendo hoy un tema muy álgido y todavía no resuelto de manera satisfactoria.

Para los antiguos y para los medievales, que concebían la sociedad como una realidad natural primera indiscutible, como un cuerpo político único orgánico dentro del cual cada quien ocupaba un lugar y una función, la ética y la política estaban intrínsecamente unidas. No se podía pensar en una vida política que no fuera ética ni una ética que no fuera política.

Platón afirma que el hombre tiende naturalmente a buscar el bien y si lograra conocer lo que es el bien obraría de manera correcta. Pero el bien, que es uno sólo e igual para todos, no es cognoscible para todos, sino sólo para algunos que tienen la suerte de salir de la caverna en la que estamos metidos la mayoría de los humanos tomando por bien lo que parece bueno y no lo que realmente es bueno. Sólo estos filósofos que logran saber lo que es el bien deberían estar a la cabeza, como reyes, de la cosa pública para garantizar la ética de todos desde el lugar que ocupan en el cuerpo.

¹ El historiador Tácito fue el primero que llamó a los secretos de la política “arcana imperii”. Plinio, por su parte se refirió a ellos como sombra de libertad y Justino como subterfugios del poder.

Aristóteles, aunque es discípulo de Platón, no está convencido de que el “bien en sí mismo” exista en sitio alguno. Cada cosa, por su propia naturaleza, tiene un sentido, un fin. Y cuando la cosa cumple el fin es buena, si no lo cumple es mala. El bien es el logro del fin propio de cada cosa. Y detrás de todos los pequeños fines que el ser humano busca, hay un bien final: la felicidad, la buena vida, no como la entendemos hoy, sino como la vida buena. El hombre, que por naturaleza es un ser político que tiene un lugar y una función en el cuerpo natural que es la sociedad, encuentra la felicidad o la vida buena ejercitando las virtudes (areté) o capacidades que le posibilitan el ejercicio bueno de la ciudadanía²

Para los antiguos romanos la ética es la fidelidad a las costumbres tradicionales de los mayores, que no son inventadas por filosofía alguna, sino herencia transmitida como virtudes o valores para vivir en sociedad. Cuando la filosofía helenista llega a Roma, Séneca dice que la filosofía que viene de fuera tiene sentido en la medida en que contribuye a fundamentar con la razón la herencia ética recibida de los mayores como virtud que, en palabras de Lucilo, significa: anteponer lo público a lo familiar y lo familiar a lo individual³.

En la experiencia de la democracia directa griega de Atenas también se mantuvo el principio de manejo del secreto de estado por quien ejerce el poder. Sólo que, como era el demos (pueblo) el sujeto que ejercía el poder y no un rey o un grupo de aristócratas, no debería haber secretos reservados al pueblo pues todo debería ser decidido en público, por el pueblo... Y para tomar buenas decisiones los asuntos públicos debían ser debatidos en público... Pero sí eran “secreto” para el no pueblo.

Platón y Aristóteles, por cierto, al hacer su reflexión sobre la caída de Atenas, apuntan que tal vez esto no hubiera pasado si la democracia pura directa hubiera mantenido un espacio reservado para el secreto de Estado manejado por un grupo de excelentes cualidades, en vez de haberse degenerado en una olocracia. La olocracia fue definida por Polibio como *“la tiranía de las mayorías no preparadas para decidir pero que con el uso indebido de la fuerza obligan a los gobernantes a adoptar políticas, decisiones o regulaciones desafortunadas”*

Con la emergencia del pensamiento moderno, por un lado, la ética se separa de la política y, por otro lado, se inicia el camino de resquebrajamiento de la unidad entre poder y derecho del poder a actuar en secreto.

1.- SEPARACIÓN Y CONTRAPOSICIÓN ENTRE ÉTICA Y POLÍTICA

El filósofo Nicolás Maquiavelo escribe en el siglo XVI “El Príncipe”. En esta describe el método por el cual un gobernante puede adquirir y mantener el poder político. En este tratado Maquiavelo se pregunta si para un gobernante “¿Es mejor ser amado que temido, o al revés?” Su respuesta es: *“sería deseable ser ambas cosas, pero como es difícil que las dos se den al mismo tiempo, es mucho más seguro para un príncipe ser temido que ser amado, en caso de tener que renunciar a una de las dos”*.

Es el primero que anuncia, de manera clara que la política no tiene nada que ver con la ética. Más bien, política y ética, con frecuencia deberán ser contradictorias: La política

2 ROWE Cristopher (1995), **La Ética de la Grecia Antigua**, en Peter Singer (ed), Compendio de Ética, Alianza Editorial, Madrid, 1995 (cap. 10, págs. 183-198)

³ CORONEL RAMOS Marco Antonio (2007) **La ética ciudadana romana en el espejo de la Literatura Latina**, *Espéculo. Revista de estudios literarios*. Universidad Complutense de Madrid, en <http://www.ucm.es/info/especulo/numero36/romana.html>

tiene como misión proporcionar la felicidad al pueblo, aunque para ello deba recurrir a la astucia, al engaño, a la traición, al perjurio e, incluso, a la crueldad y a la dictadura totalitaria: "*La grandeza de los crímenes borrarán la vergüenza de haberlos cometido*".

El gobernante no se debe regir por principio ético alguno pues, si los tiene y los observa, los principios éticos serán perjudiciales para el buen gobierno. Importante es que no los tenga pero que aparezca tenerlos. La única virtud que debe tener es la prudencia para saber, en función de preservar el Estado, cómo moverse según lo exijan los vientos que soplen: no alejándose del bien, si puede; pero, sobre todo, sabiendo *entrar en el mal si se ve obligado...*

2.- RUPTURA ENTRE PODER Y SECRETO DE ESTADO

El fraile Giovanni Domenico Campanella es un filósofo italiano que en el siglo XVI escribió "*La ciudad del Sol*", una utopía de un Estado teocrático universal basado en principios comunitarios de igualdad. Este estado sería posible pues, según la filosofía naturalista de Campanella, el hombre que está por naturaleza dotado de la capacidad de razonar, podría diseñar y dirigir racionalmente un estado donde la igualdad y libertad fueran posibles. De este modo imaginó una sociedad ideal en la que los sacerdotes, que eran los hombres instruidos de su tiempo, ejercieran el gobierno.

John Locke es un filósofo inglés que al final del siglo XVII escribió dos obras que le han llevado a ser considerado como el padre del liberalismo político: *Ensayo sobre el entendimiento humano* y *Dos tratados sobre el gobierno civil*. Cuando Locke escribe, lo hace desde dentro de la matriz de la modernidad. La sociedad no es, como para Aristóteles, una realidad natural, dada por la naturaleza, sino una realidad artificial. Lo natural son los individuos. Pero dado que los individuos se encuentran necesariamente uno al lado del otro, deben ponerse de acuerdo.

Un filósofo anterior a él, Hobbes, había dicho que los individuos son naturalmente malos, por eso era necesario un gobierno que pusiera en cintura a los ciudadanos, aunque se convirtiera en un monstruo, el Leviatán. .

Locke, como Campanella, dice que los individuos nacen con la capacidad natural de la racionalidad y que, por tanto, es posible pensar en un gobierno controlado por los seres humanos que hayan desarrollado la capacidad de la racionalidad para garantizar la libertad de cada individuo y la igualdad entre todos. Inventó, en consecuencia, el poder legislativo como instancia de control del poder ejecutivo. Pero de este poder están excluidos aquellos que no hayan adquirido capacidad racional de pensar en el bien común de todos. Excluidos para elegir y, mucho más, para ser electos.

Locke, que ha visto y constatado que ni la instrucción no es coto privado del clero, fundamenta la democracia laica: la racionalidad no es exclusiva del clero, sino también de otra gente; pero de ella están excluidos los pobres que, por pobres, no son instruidos. A éstos últimos les queda vetado el ejercicio de elegir y mucho más el de ser electos como gobernantes.

Pero quienes forman parte del grupo privilegiado de acceder de hecho a la racionalidad de la que la naturaleza les dota, son depositarios, dice Locke, del derecho que le otorga "*el poder de tener vista de cómo proceden las cosas del Estado*".

3.- ETICA Y TRANSPARENCIA EXIGENCIAS DE TODA DEMOCRACIA

La modernidad, en contraposición con los antiguos, rompe la unidad entre ética y política y rompe con el principio del derecho sagrado del Estado al secreto, proclamando el derecho de los ciudadanos “capaces” de usar de manera adecuada la razón a conocer los “secretos” del Estado.

Pero, hoy, de nuevo, está abierta la discusión sobre la relación entre política, ética y secreto de estado. Pero la balanza se inclina en otra dirección.

La conciencia democrática, después de las guerras mundiales del siglo XX y de las dictaduras totalitarias de izquierda y derecha, reivindica la unidad sin identificación y sin confusión y también sin separación entre ética y política.

La conquista del derecho universal al sufragio y el crecimiento de conciencia de los derechos políticos por parte de la ciudadanía reivindican el derecho a vivir en una democracia sin que haya condición alguna que impida a alguien el acceso al ejercicio del poder o que proteja al poder constituido para actuar de manera oculta.

Pero esta conquista no ha sido fácil, pues los poderes públicos constituidos, también en la democracia, han opuesto resistencia para mantener el privilegio del secreto de Estado para actuar de manera discrecional con la excusa de “razón de estado” y para vetar el acceso al poder de los que considera poco preparados.

Privilegio que han defendido, como muy bien expresa Norberto Bobbio⁴, para una doble finalidad: *ocultar el verdadero poder real que se esconde detrás del poder constituido que aparece (poder oculto) y ocultar la verdad escondiéndola, recurriendo a la mentira útil que se considera lícita en la medida que oculta (poder que oculta)*

Dos dimensiones que, según Rodríguez Zepeda⁵, pretenden, primero, ocultar a los gobernados quiénes son los verdaderos dueños del poder real y de sus intereses y motivaciones y, segundo, sustraer de manera sistemática información para evadir el escrutinio de la ciudadanía y conservar el dominio en la sociedad.

La ética y la transparencia son, hoy, en toda democracia, exigencias de toda gestión y administración pública: la ética es exigida como principio rector de la política, la transparencia es exigida como condición que salvaguarda y hace posible la ética.

Con mucha claridad lo expresó el filósofo alemán Manuel Kant⁶: "*Son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados*".

⁴ Norberto Bobbio es un politólogo italiano que ha fallecido en el año 2004 trabajos sobre la democracia hoy es reconocido como el «filósofo de la democracia».

⁵ Rodríguez Zepeda Jesús, **Estado y transparencia : un paseo por la filosofía política**, en Cuadernos de Transparencia 04, IFAI, México 2008.

⁶ Manuel Kant es un filósofo alemán del siglo XVIII, con una obra filosófica muy importante. En este caso nos referimos a su posicionamiento ético. En cada persona hay una obligación que actúa como un imperativo o mandato que brota desde la razón y exige compromiso con la libertad, dignidad y autonomía de la persona por encima de cualquier otra cosa.

4.- DE EXIGENCIAS GARANTES DE DEMOCRACIA A EXIGENCIAS EXIGIBLES DE LA CIUDADANÍA

Pero no sólo son exigencias y condiciones de una democrática gestión pública. Por ser exigencias son también condiciones exigibles por la ciudadanía.

Este cambio profundo actual en la relación entre política, ética y transparencia es resultado de la emergencia y crecimiento de la conciencia ciudadana democrática. Y, desde esta fuerza de conciencia ciudadana, hoy la ética y la transparencia se han convertido en temas de interés de organismos públicos internacionales que tienen competencia en el área de gestión y administración pública.

Uno de estos organismos, es el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), constituido en el año 1972 bajo la iniciativa de los gobiernos de México, Perú y Venezuela, por recomendación de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La CLAD es un organismo público internacional de carácter intergubernamental que pretende promover el análisis y el intercambio de experiencias y conocimientos en torno a la reforma del Estado y la modernización de la Administración Pública, mediante la organización de reuniones internacionales especializadas, la publicación de obras, la prestación de servicios de documentación e información... Sus pronunciamientos no tienen fuerza vinculante, pero sí son de obligada referencia para los gobiernos de los países que concurren en la CLAD.

La CLAD, en la “**carta iberoamericana de calidad en la gestión pública**”⁷, en el capítulo segundo, entre los 14 PRINCIPIOS INSPIRADORES DE UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD, señala los principios de ética y transparencia.

Cláusula 6.- Las Administraciones Públicas tienen que ser transparentes en su gestión, abiertas al escrutinio público, tolerantes a la crítica y permeables a las propuestas de mejora y de cambio provenientes de la ciudadanía.

Cláusula 9: Una gestión pública de calidad implica la observancia de valores éticos que la orientan, tales como la vocación de servicio público, la probidad, la honradez, la buena fe, la confianza mutua, la solidaridad y la corresponsabilidad social, la transparencia, la dedicación al trabajo, el respeto a las personas, la escrupulosidad en el manejo de los recursos públicos y la preeminencia del Interés público sobre el privado.

(A CONTINUACIÓN SEGUÍAN PAUTAS PARA UN TALLER SOBRE LA PLICACION DE ESTAS EXIGENCIAS EN LA GESTIÓN PUBLICA MUNICIPAL... DENTRO DE LAS PAUTAS DEL TALLER, HABÍA UN ESPACIO DEDICADO A LA DISCUSIÓN SOBRE ÉTICA Y TRANSPARENCIA. COLOCO PARTE DE ESE MATERIAL ENTREGADO PARA SUSCITAR LA DISCUSION Y REFLEXIÓN)

⁷ Aprobada por la X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, San Salvador, El Salvador, 26 y 27 de junio de 2008. Adoptada por la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, San Salvador, El Salvador, del 29 al 31 de octubre de 2008, (Resolución No. 25 del "Plan de Acción de San Salvador")

5.- CLARIFICANDO CONCEPTOS SOBRE ÉTICA Y TRANSPARENCIA

A continuación, para que posteriormente se puedan descubrir las razones por las que estas exigencias inherentes a toda democracia son exigibles por la ciudadanía en toda gestión pública, voy a tratar de explicar con palabras sencillas lo que podemos entender por ética y transparencia

5.1.- ÉTICA

No hay persona alguna que no sea o no tenga ética. Persona Ética no significa persona buena. Esa persona no tiene ética, no significa que esa persona no sea buena... Todos somos éticos y todos tenemos una ética. Unos son éticamente buenos, otros son éticamente malos. Unos tienen una ética del bien, otros tienen una ética del mal, otros tienen una ética de la indiferencia...

5.1.1.- *Ética: casa y estilo de vivir en la casa*

ÉTICA es una palabra de origen griego, inventada por un filósofo llamado Aristóteles. Significaba dos cosas: **casa y sello o estilo que caracteriza el modo adquirido (de vivir en la casa).**

MORAL es una palabra de origen latino con la que se pretendió traducir la palabra griega de ÉTICA. Su original latino (**mos-moris**) ha sido traducido en castellano por **costumbre**.

A partir de esta traducción, en el lenguaje común, por mucho tiempo, **ÉTICA y MORAL** han sido utilizadas como palabras que tienen el mismo significado, generando en consecuencia una cierta confusión.

Una forma de recuperar el sentido diferenciado entre **Ética y Moral** es, a nuestro parecer, traducir **ÉTICA por MORADA (y no por moral).**

ÉTICA es casa, en griego. **MORADA es casa**, en castellano. **La casa** es el lugar donde nace la vida, se salvaguarda, se protege.

En todas las casas que se construyen, no importa cómo sean las casas, hay columnas, entramados, vigas, que sostienen y dan consistencia a paredes, techos. Son los fundamentos, los pilares, las estructuras fuertes sobre las que se sostiene el resto de la casa a los fines de dar cobijo, protección a la vida de los moradores.

De este modo **ÉTICA Y MORADA tienen que ver con todo aquello que privilegia la vida de todos, la salvaguarda, la protege**. Como una casa tiene bases y pilares que dan consistencia a paredes y techos para dar protección a la vida, así **la ÉTICA tiene que ver con valores que fundamentan o basan la vida y con principios que sostienen la convivencia digna de todos, los modos de vivir, relacionarse dentro de la casa y con los que viven en las otras casas o, también, entre todos los que vivimos en la casa común.**

LA MORAL, (entendida como costumbres o pautas de comportamiento que se transmiten de una generación a otra) puede cambiar con frecuencia.

Las costumbres se parecen a las paredes que dividen los espacios y ambientes de la casa, que ponen un cierto orden al interno de la vivienda para que quienes moran en la casa entiendan que hay espacios reservados para unos usos y espacios para otros usos... Las paredes

divisorias internas pueden ser removidas de manera mucho más fácil que las columnas y vigas estructurales que dan basamento y fundamento a la casa.

Pero los cambios de las paredes divisorias, de las costumbres o de la moral, se hacen sin cambiar los fundamentos o los principios éticos...

DEONTOLOGÍA es una palabra que también tiene su origen en el griego y traducida al castellano significa “tratado del deber” o “pautas para hacer lo que se debe”. Pero este significado inicial ha ido cambiando en el tiempo.

Hoy por deontología se entiende un conjunto de prescripciones y formas de actuación de los gremios profesionales que se formulan en los códigos. Por ejemplo: los códigos deontológicos de médicos, de abogados, de docentes, de policías...

Estos códigos se sustentan en el supuesto de que los profesionales obran éticamente cuando siguen las normas del código. La obediencia al código es la ética.

Pero, nos preguntamos: ¿es ético lo que norma el código?

¿No hemos experimentado alguna vez en la vida, cuando hemos recurrido a solicitar el servicio de algún profesional, que algunos profesionales por “obedecer” al código no obran de manera ética, es decir, no atienden a la protección y salvaguarda de la vida, sobre todo de la vida de quienes no tienen con qué cancelar sus servicios profesionales?

5.1.2.- ¿Qué significa, entonces, ser una persona que ha optado por la ética buena y por vivir de una manera éticamente buena?

a. *Sólo puede ser éticamente buena aquella persona que:*

- Coloca como valor más importante de su vida, cuidar, proteger, aumentar la vida de quienes están a su lado.
- Decide que todo su actuar va a estar fundamentado y orientado, como criterio primero o como principio, hacia el cuido, protección, cobijo de la vida de todos, sobre todo, de los más pobres, los más débiles, los menos protegidos.

b. *Quien decide vivir de manera éticamente buena se convierte en casa, en morada, donde nace, crece, se desarrolla la vida.*

- Es una casa **indestructible**, construida sobre roca firme, como dice Jesús de Nazareth.
- Desde este valor fundamental y desde este principio brotarán de su corazón sentimientos, pensamientos, comportamientos éticos dirigidos al bien.
- La persona éticamente buena se da a sí misma su propia moral y sus propias normas. Puede equivocarse, pero la equivocación no la convierte en mala persona...

c. *Quien decide vivir de manera moral no necesariamente se preocupa por cuidar, proteger y aumentar la vida de la gente que vive a su lado, sino que su máxima preocupación es actuar de acuerdo con las costumbres sociales que muchas veces han perdido ya vigencia y otras veces se confunden con modas.*

- Es una persona correcta, pues fundamenta y orienta su comportamiento en las costumbres y es socialmente bien aceptada y bien vista pues sigue las pautas sociales, religiosas...

- Pero sólo por seguir esas pautas no es necesariamente una persona éticamente buena... Quienes querían apedrear a la mujer adúltera eran fariseos muy morales.
- d. *El sólo cumplimiento de las normas de los códigos no hacen necesariamente a los profesionales unas personas buenas, como tampoco el sólo cumplimiento de leyes, normas y reglamentos convierten a los funcionarios públicos en personas éticamente buenas...*
 - Las personas éticas encuentran en los códigos, leyes, normas y reglamentos una ayuda para vivir de manera correcta.
 - Las personas sin una ética por el bien encuentran en los códigos, leyes, normas, reglamentos excusas para actuar de manera no compasiva, cercana al dolor...
- e. *Al final de la vida, dice Jesús de Nazareth, no nos preguntarán si cumplimos con la moral, nos preguntarán si fuimos personas que convertimos nuestras casas en casas donde los pobres encontraron cariño y ayuda para saciar su hambre, su sed, su soledad, su tristeza, su desconsuelo...*

5.2.-TRANSPARENCIA

En Venezuela utilizamos mucho la palabra de transparencia o algún adjetivo derivado: una persona transparente, el agua del río es transparente, los vidrios de la ventana son transparentes... Y todas las personas sabemos lo que esa palabra indica.

Pero sólo desde poco tiempo se ha comenzado a hablar de transparencia en la gestión pública. Y en este campo todavía utilizamos poco esta palabra, aun cuando sí sabemos que cuando no hay transparencia se oculta algo que posibilita la corrupción, el secretismo, el engaño, el fraude... Marramuncias todas que necesitan **de oscuridad para ser cometidos**.

La transparencia es uno de los principios rectores de toda gestión fiscal presupuestaria y uno de los principios rectores de la administración pública (CRBV, art 311 y 141)

Pero, ¿qué es la transparencia en la gestión pública?

5.2.1.- La transparencia: manera de hacer muy cristalina y socialmente oscurecida

Ya sabemos lo que significa transparencia. Ahora vamos a relacionar o unir la transparencia con la gestión pública. Como veremos es una unión necesaria, natural. En castellano, el término **pública** es un adjetivo que tiene, a la vez, tres significados:

- Primero: **pública** significa “**del pueblo**”. En consecuencia al hablar de gestión pública nos referimos a *gestión de los asuntos del pueblo. Es gestión del pueblo todo (no de cogollos, ni gabinetes, ni comités de partidos, ni de sólo los poderes elegidos), porque el pueblo es el depositario del poder.*
- Segundo: **pública** se contrapone a “**privada**”. Por eso, cuando decimos *gestión pública también nos referimos a la gestión de los asuntos de las cosas públicas, es decir, de los asuntos que son de interés del pueblo, no sobre los asuntos privados de particulares.*
- Tercero: **pública** es un adjetivo calificativo que significa **transparente, abierta** y se opone a **oculta, secreta**. Por eso, cuando decimos gestión pública también estamos

hablando de una “*gestión que se hace de manera abierta y transparente, no oculta ni realizada en secreto y a escondidas, de acuerdo a la ley, no de manera discrecional que, en un estado de derecho, sólo puede hacerse o a escondidas o a bravuconadas*”

5.2.2.- Transparencia como salvaguarda de la corrupción en la gestión pública

Cuando no hay transparencia se crean condiciones favorables para la corrupción.

La Organización “**Transparencia** Internacional” define la corrupción como “**el abuso de poder y de recursos públicos para beneficio particular**”. Por tanto, hay diversas formas de corrupción

- Una corrupción **política**, cuando se abusa del poder y se utilizan los recursos públicos para acceder y mantenerse en el poder
- Una corrupción **administrativa**, cuando los funcionarios abusan del poder y la utilización de los recursos públicos para el enriquecimiento particular, ya sea:
 - haciendo transacciones en contra de las reglas.
 - haciendo transacciones de acuerdo con las reglas, pero solicitando beneficios ilegítimos (como comisiones) por hacer lo que le corresponde hacer por el cargo que ocupan y la función que cumplen.

La corrupción representa una grave y seria amenaza para el desarrollo democrático y económico del municipio. El abuso del poder y la utilización de los recursos públicos para mantenerse en el poder es corrupción pues elimina la condición de igualdad de todos los ciudadanos para elegir y ser electos: la igualdad es condición de democracia. El abuso del poder y la utilización de los recursos públicos para el enriquecimiento particular disminuyen las capacidades financieras del presupuesto para invertir en el desarrollo municipal y mantiene y produce situaciones de pobreza.